

GUTACHTEN

über den Verkehrswert des Grundstücks
Flurstück Nr. 1210/3, Gemarkung Mittenwald,
Dammkarstraße 12, 82481 Mittenwald

Amtsgericht Weilheim i. OB., Az.: 1 K 53/22 · Projekt 22.G.14



Blickrichtung Westen

Digital-Ausfertigung

Das Gutachten wurde am 08.04.2025 in 8-facher Ausfertigung erstellt,
davon 1 Exemplar für Archivzwecke des Sachverständigen.
Es umfasst einschließlich Deckblatt 19 Seiten, 3 Anlagen und 51.978 Zeichen.

Christoph Geuther
Dipl.-Ing. (FH) Architekt

Von der IHK für München und Oberbayern
öffentlich bestellter und vereidigter
Sachverständiger für die Bewertung von
bebauten und unbebauten Grundstücken

Mitglied der Gutachterausschüsse in den
Landkreisen Garmisch-Partenkirchen
und Starnberg



Büro München
Jutastraße 15
80636 München
Fon 089 50073990
Fax 089 50073991
christoph@geuthernet.de
www.geuthernet.de

Büro Garmisch-Partenkirchen
Zigeunerweg 21
82491 Grainau
Fon 08821 9672282
Fax 08821 9672280



Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine Angaben	3
1.1 Auftrag, Unterlagen und Recherchen	3
1.2 Hinweise	4
1.2.1 Beantwortung der Fragen aus dem Wertermittlungsauftrag	4
2. Rechtliche Gegebenheiten	5
2.1 Grundbuch	5
2.1.1 Beurteilung der Lasten und Beschränkungen.....	5
2.2 Miet- und Pachtverträge	6
2.3 Bauplanungsrecht.....	6
2.3.1 Tatsächliche Grundstücksnutzung	7
2.3.2 Überbau.....	8
2.3.3 Künftige Grundstücksnutzung	8
2.4 Erschließung, abgabenrechtlicher Zustand	9
2.5 Entwicklungszustand (§ 3 ImmoWertV).....	9
3. Lagebeschreibung	9
3.1 Großräumige Lage.....	9
3.2 Kleinräumige Lage.....	10
3.3 Objektlage.....	12
4. Objektbeschreibung	13
4.1 Grundstück	13
4.2 Gebäude (Überbau).....	13
4.3 Gesamtbeurteilung, Vermarktungschancen	14
5. Marktanalyse	15
5.1 Marktsegment	15
5.2 Marktdaten	15
6. Wertermittlung.....	16
6.1 Wertermittlungsverfahren	16
6.1.1 Verfahrenswahl.....	16
6.2 Vergleichswert	17
6.2.1 Bodenwert.....	17
6.3 Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale.....	18
7. Verkehrswert	19

1. Allgemeine Angaben

1.1 Auftrag, Unterlagen und Recherchen

Auftraggeber:	Amtsgericht Weilheim i. OB., Abteilung für Zwangsvollstreckungssachen, Waisenhausstraße 5, 82362 Weilheim i. OB.
Auftrag:	Gutachten über den Verkehrswert im Sinne des § 194 BauGB;
Gegenstand der Wertermittlung:	Grundstück Flurstück Nr. 1210/3, Gemarkung Mittenwald, Dammkarstraße 12, 82481 Mittenwald
Verwendungszweck:	Bemessung des Verkehrswertes im Zwangsversteigerungsverfahren
Datum Beschluss:	07.12.2022
Wertermittlungsstichtag:	08.04.2025
Qualitätsstichtag:	03.09.2024 (Besichtigungstag)
Arbeitsunterlagen:	• Grundbuchauszug vom 10.07.2024 • Bewilligungsurkunden Nr. 937 vom 31.03.1953 und Nr. 268 vom 31.01.1958 • Genehmigungsakte Nr. 592 von 1970 • Flurkartenauszug M. 1:1.000 vom 16.12.2022
Recherchen:	• Auskünfte des Gutachterausschusses im Bereich des Landkreises Garmisch-Partenkirchen (Kaufpreise, Bodenrichtwert) • Onlinerecherche Bauplanungsrecht • Auskunft des Marktbaumeisters vom 01./02.04.2025 • Investorenauswahlverfahren des Marktes Mittenwald „Nachnutzung des ehem. Hallenbadgrundstücks“ • Onlinerecherche Immobilienmarkt
Objektbesichtigung:	03.09.2024

1.2 Hinweise

Grundlagen und Untersuchungsumfang:

Es wird von der formellen und materiellen Legalität der vorhandenen baulichen Anlagen ausgegangen. Eine Prüfung hinsichtlich erfolgter Genehmigungen erfolgt nicht. Untersuchungen zum Baugrund (z. B. Altlasten) erfolgen nicht. Untersuchungen zu Immissionen (Bundesimmissionsschutzgesetz) werden nicht vorgenommen. Die Grundstücksgröße wird nach Angabe im Bestandsverzeichnis des Grundbuchs angesetzt, eine Überprüfung erfolgt nicht. Soweit das Ergebnis auf Annahmen oder ungeprüft übernommenen Informationen beruht, besteht der Vorbehalt der Nachprüfung.

Haftung:

Eine Haftung über den Verwendungszweck des Zwangsversteigerungsverfahrens hinaus wird ausgeschlossen. Für die in den verwendeten Plananlagen enthaltenen Angaben wie z. B. Maße wird keine Haftung übernommen.

Urheberrecht:

Das Gutachten darf ganz oder auszugsweise nur mit Zustimmung des Verfassers Zwecken außerhalb des Zwangsversteigerungsverfahrens verwendet bzw. Dritten weitergegeben oder im Internet veröffentlicht werden. Bezüglich im Gutachten verwendeter Karten, Pläne, Skizzen, Fotos usw. besteht der Rechtevorbekalt des Urhebers, eine Weitergabe an Dritte ohne Zustimmung ist untersagt.

Immobilienwertermittlungsverordnung 2021 (ImmoWertV 2021):

Bei Erstellung von Verkehrswertgutachten ab dem 01.01.2022 ist unabhängig vom Wertermittlungsstichtag die Immobilienwertermittlungsverordnung 2021 (ImmoWertV 2021) anzuwenden. Die in diesem Gutachten verwendeten Daten wurden weitgehend vor dem 01.01.2022 auf Grundlage des jeweils geltenden Modells erhoben und ausgewertet. Bei modellkonformer Bewertung können daher gemäß § 10 Abs. 2 ImmoWertV Abweichungen bei Bezeichnungen oder Verfahrensgängen gegenüber der ImmoWertV 2021 erforderlich sein.

1.2.1 Beantwortung der Fragen aus dem Wertermittlungsauftrag

- a) Stellungnahme zu Hausschwamm mangels Bebauung nicht erforderlich;
- b) Baubehördliche Beschränkungen oder Beanstandungen bestehen nicht.

2. Rechtliche Gegebenheiten

2.1 Grundbuch

Bestand:

Amtsgericht Garmisch-Partenkirchen
Grundbuch von Mittenwald Band 83 Blatt 3307 Bestandsverzeichnis Einlagebogen 1/8

Lfd. Nr. der Eintragung	Blatt- nr. d. Grund- stücks	Bezeichnung der Grundstücke und der mit dem Eigentum verbundenen Rechte				Größe		
		Gemarkung	Flurstück	Liegen- schafts- buch	Lage und Wirtschaftszust	ha	a	qm
1	2	a	b	c/d	e	f		
14	10	MITTENWALD	1210/3		Dammkarstr. 12; Wohnhaus (bzw. auf Flst. 1210/4), Garten	-	05	62

Eigentümer:

Aus Gründen der Anonymisierung keine Angabe.

Lasten und Beschränkungen in Abteilung II:

8	10 14	Vorkaufsrecht für alle Verkaufsfälle zugunsten der jeweiligen Eigentümer der Fl.Nr. 1210 Gem.Mittenwald(Best.Verz.Nr.8 dieses Grundbuchblattes) und der Fl.Nr.1210/4 Gem.Mittenwald(Best.Verz.Nr.9 dieses Grundbuchblattes). Gemäß Bewilligung vom 31.März 1953 und 23.Jänner 1958 eingetragen am 2.März 1961 und hiernach abgetragenen am 7.Oktober 1971.
13	14	Die Zwangsversteigerung zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft ist angeordnet (AG Weilheim, AZ: 1 K 53/22); eingetragen am 19.10.2022.

Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden in Abteilung III:

Belastungen aus dinglichen und schuldnerischen Rechten, wie Rentenzahlungen, Grundschulden und Hypotheken, bleiben bei der Bewertung unberücksichtigt, da sich diese Grundbucheintragen nicht auf den Verkehrswert, sondern allenfalls auf die Kaufpreissumme auswirken können.

2.1.1 Beurteilung der Lasten und Beschränkungen

Zu den gegenseitigen Vorkaufsrechten für alle Verkaufsfälle gelten gemäß Bewilligungsurkunde die gesetzlichen Bestimmungen. Die Vorkaufsrechte gelten nicht für einen Verkaufsfall, der mit Rücksicht auf ein künftiges Erbrecht an einen gesetzlichen Erben erfolgt. Nach herrschender Meinung und RFH-Urteil vom 08.10.1926 – II A 429/76 beeinflusst ein Vorkaufsrecht den Grundstücks- wert nicht. Eine auf Kaufinteressenten abschreckende Wirkung hat allenfalls Einfluss auf die Markt- gängigkeit und die Vermarktungsdauer. Aufgrund der zum Wertermittlungsstichtag herrschenden Marktsituation ist kein Einfluss auf den Verkehrswert des belasteten Grundstücks festzustellen.

Dem Eigentümer des Bewertungsgrundstücks steht auch das Vorkaufsrecht am östlichen und westlichen Nachbargrundstück zu. Nach herrschender Meinung haben Vorkaufsrechte für sich alleine keinen Wert, da sie nicht frei handelbar sind. Aufgrund der planungsrechtlichen Situation ergibt die Option des Erwerbs eines oder beider Nachbargrundstücke keinen wirtschaftlichen Vor- teil für den Eigentümer des Bewertungsobjekts. Ein Werteeinfluss durch das Vorkaufsrecht ist daher nicht begründbar.

Der Zwangsversteigerungsvermerk hat keinen Einfluss auf den im Rahmen der Zwangsversteigerung zu ermittelnden Verkehrswert nach § 194 BauGB.

Die Feststellungen zu den Rechten und Belastungen ohne Werteeinfluss erfolgen ungeachtet eines ggf. im Rahmen des Zwangsversteigerungsverfahrens aufgerufenen, symbolischen Ersatzwertes.

2.2 Miet- und Pachtverträge

Nach Angabe besteht kein Miet- oder Pachtverhältnis.

2.3 Bauplanungsrecht

Es besteht der Bebauungsplan Nr. 5 vom 20.06.1969. Festgesetzt ist allgemeines Wohngebiet (WA) gemäß § 4 BauNVO. Allgemeine Wohngebiete dienen dem Wohnen. Zulässig sind in der Regel Wohngebäude, die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften, nicht störenden Handwerksbetriebe sowie Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.



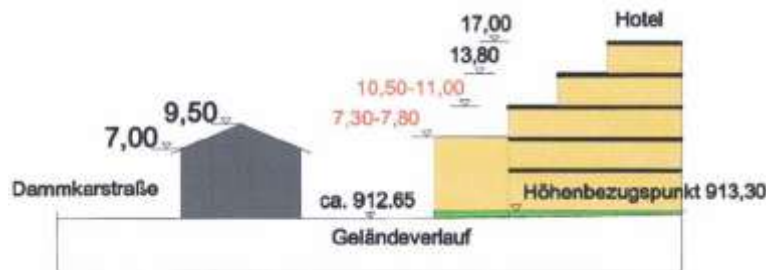
Auszug Bebauungsplan Nr. 5 mit Bebauungsplan Nr. 42 von 2011; Einfügen Bebauungsplan Nr. 42 (weißer Hintergrund) und graue Färbung des Bauraums durch den Sachverständigen;

Festgesetzt durch Baugrenzen ist ein Bauraum von 13 m Tiefe im Abstand von 4 m zur Straße. Festgesetzt sind zudem eine Mindestgrundstücksgröße von 650 m² (die Grundstücksteilung erfolgte bereits 1955), eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,20, offene Bauweise sowie zwingend ein Erd- plus ein Obergeschoß, wobei das Dachgeschoß zu zwei Dritteln der Dachbodenfläche (ohne Treppenhaus) ausgebaut werden darf. Bei einer Hausbreite von über 10 m ist ein Kniestock von bis zu 50 cm zulässig. Es sind nur Satteldächer mit 21 bis 25° Neigung zulässig. Von der festgesetzten Firstrichtung wurde offensichtlich eine Befreiung erteilt.

Nach Auskunft des Marktbauamts ist der Bebauungsplan u. a. hinsichtlich der Festgesetzten Grundflächenzahl überholt. Dagegen werde eine GRZ von ca. 0,28 als realisierbar erachtet.

Das Bewertungsgrundstück liegt nach Auskunft des Marktbauamts im Geltungsbereich eines förmlich festgesetzten Sanierungsgebiets, dessen Regelungen jedoch noch nie angewendet wurden. Dem Markt steht das Vorkaufsrecht gem. § 24 Abs. 1 Nr. 3 BauGB zu.

Im Hinblick auf die Lagebeurteilung erfolgt der Beschrieb des südlich angrenzenden Bebauungsplans Nr. 42 von 2011. Festgesetzt ist hier „Sondergebiet Fremdenverkehr“. Die festgesetzten Baumgrenzen sehen eine höhengestaffelte (Hotel-)Bebauung im Abstand von 10,00 m bzw. 15,50 m zur südlichen Grenze des Bewertungsgrundstücks vor. Die Höhenstaffelung beginnt mit drei Geschossen und einer Wandhöhe von 10,50 bis 11 m, daran schließt ein viergeschoßiger Bereich mit Wandhöhe von max. 13,80 m an, hieran ein fünfgeschoßiger Bereich mit Wandhöhe von max. 17,00 m.



System-Schnitt im Bereich des Gebäudeabstands 10,00 m, Quelle: Begründung zum Bebauungsplan

Auf Grundlage des rechtsverbindlichen Bebauungsplans wurden von verschiedenen Interessenten entsprechende Konzepte entwickelt, die jedoch entweder aus wirtschaftlichen Gründen oder wegen anhaltender Kritik aus der Bürgerschaft (Bürgerbegehren) nicht zum Tragen kamen. Zum Wertermittlungsstichtag läuft daher ein Investorenauswahlverfahren auf Grundlage eines unter Bürgerbeteiligung diskutierten Auslobungstextes. Dieser sieht gegenüber dem rechtsgültigen Bebauungsplan eine verträglichere Gestaltung und Konzeption vor. Die Bewertung der Bewerbungen soll bis Ende April 2025 erfolgen. Zielvorstellung des Marktes ist eine sich idealerweise an der eher moderaten Höhenentwicklung der Umgebung orientierenden Bebauung, die sich auch bezüglich Maßstäblichkeit, Dachformen, Materialität und Fassadengestaltung in die vorhandene örtliche Bauweise – auch bei zeitgemäßer Interpretation – einfügt. Neben dem touristischen Schwerpunkt (Übernachtung mit max. 250 Betten sowie Gastronomie) soll auch ein Mehrwert für die Bevölkerung in Form eines Wellnessbereichs und idealerweise eines Schwimmbads geschaffen werden. Durch die Zielvorstellungen des Auslobungstextes kann künftig mit einer verträglicheren Nutzung des südlichen Nachbargrundstücks gerechnet werden, als sie der rechtskräftige Bebauungsplan ermöglicht.

2.3.1 Tatsächliche Grundstücksnutzung

Das Bewertungsgrundstück ist bis auf den nachfolgend beschriebenen Überbau unbebaut. Es wird offensichtlich als Stellplatzfläche für das östlich benachbarte Gästehaus genutzt.

2.3.2 Überbau

Das Bewertungsgrundstück ist im Osten auf einer Grundfläche von rd. 24 m² durch das Gästehaus des östlichen Nachbargrundstücks Flurstück Nr. 1210/4 überbaut. Nach den vorliegenden Unterlagen erfolgte der Überbau im Jahr 1971 als Eigengrenzüberbauung. Gemäß Grundbuchstand existierte die Grundstücksgrenze bereits seit 1955. Beim Eigengrenzüberbau wird das Einverständnis des Eigentümers unterstellt, so dass es sich um einen rechtmäßigen Überbau handelt. Dies gilt auch für den Fall, dass die Grundstücke später unterschiedlichen Eigentümern zufallen, etwa durch Verkauf oder Zwangsversteigerung. Gemäß § 912 Abs. 2 BGB ist der Nachbar durch eine Geldrente zu entschädigen, die gem. § 913 Abs. 2 BGB jährlich im Voraus zu entrichten ist. Das Recht auf Zahlung der Rente entsteht mit dem Zeitpunkt des Überbaus und ruht im Fall des Eigengrenzüberbaus bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Grundstücke in unterschiedliche Hände kommen (BGH, Urt. Vom 22.11.2013 – V ZR 199/12). Für die Höhe der Rente ist der Zeitpunkt der Grenzüberschreitung maßgebend. Dies gilt auch beim Eigengrenzüberbau. Nach herrschender Meinung ist vom nutzungsbezogenen Liegenschaftszinssatz auszugehen. Gem. § 915 Abs. 1 BGB kann der Rentenberechtigte jederzeit den Abkauf der überbauten Grundstücksfläche verlangen, wobei der Wert nach den Verhältnissen zum Zeitpunkt der Grenzüberschreitung zu ermitteln ist. Der Überbau bzw. die Rentenverpflichtung wird nicht im Grundbuch des überbauenden Grundstücks eingetragen. Das Rentenrecht ist Bestandteil des überbauten Grundstücks und kann im dortigen Grundbuch zur dinglichen Sicherung eingetragen werden.

Laut Kleiber, *Verkehrswertermittlung von Grundstücken*, 10 Auflage, Nr. VIII Rechte und Belastungen, Rn. 276, werde in der Praxis festgestellt, dass der Eigentümer des Grundstücks, von dem aus überbaut wurde, den Vorteil habe, den auf fremden Grund und Boden stehenden Gebäudeteil auch bei durchgreifender Sanierung nicht abrechen zu müssen, so dass durchaus von einer unendlichen Laufzeit des Überbaurechts ausgegangen werden könne. Im Rahmen dieser Bewertung wird unterstellt, dass diese Auffassung juristisch haltbar ist. Eine verbindliche juristische Beurteilung ist dem Sachverständigen nicht möglich.

2.3.3 Künftige Grundstücksnutzung

Aufgrund der Festsetzung im Bebauungsplan, der Grundstücksgröße und des Überbaus kommt künftig vorwiegend eine Wohnnutzung auf dem Bewertungsgrundstück in Frage. Im Grundsatz würde sich das Bewertungsgrundstück (ggf. zusammen mit dem östlichen und westlichen Nachbargrundstück) als Arrondierungsfläche für das südliche benachbarte Hotelprojekt eignen.

Unter Berücksichtigung der als zulässig erachteten Grundflächenzahl (GRZ) von rd. 0,28 ergäbe sich eine Grundfläche von 157 m², nach Abzug des Überbaus mit 24 m² eine zulässige Grundfläche von rd. 133 m². Bei einem 13 m tiefen Bauraum ergäbe dies ein rd. 10 m breites Gebäude, das nach sachverständiger Beurteilung unter Berücksichtigung der gesetzlichen Abstandsflächen auf dem Bewertungsgrundstück situiert werden könnte. Bei einer Grundfläche von 133 m², zwei Vollgeschossen plus Dachgeschoß (wertrelevante Anrechnung zu 75 %) ergäbe sich eine wertrelevante Geschoßfläche von rd. 365 m² und eine realisierbare wertrelevante Geschoßflächenzahl **WGFZ** von rd. **0,65**, die dieser Bewertung zugrunde gelegt wird. Ohne Überbau wäre eine WGFZ von rd. 0,77 realisierbar.

Diese Beurteilung simuliert lediglich eine marktübliche Beurteilung durch potenzielle Interessenten. Eine Garantie auf ein gewisses Baurecht sowie eine diesbezügliche Haftung des Sachverständigen ist damit nicht verbunden. Eine verbindliche Klärung ist nur über einen Antrag auf Vorbescheid möglich, wobei die tatsächlich realisierbare Nutzung vom planerischen Geschick und der Auslegung des Planungsrechts abhängt. Die tatsächlich realisierbare Nutzung kann deshalb von der hier rein bewertungstechnisch zugrunde gelegten abweichen.

2.4 Erschließung, abgabenrechtlicher Zustand

Das Grundstück ist im Sinne des Baugesetzbuches (BauGB) als teilerschlossen anzusehen. Die verkehrsmäßige Erschließung erfolgt von Norden von der Dammkarstraße aus. Anschlüsse an öffentliche Ver- und Versorgungsnetze sind nicht vorhanden.

Aufgrund der tatsächlichen und planungsrechtlichen Situation ist künftig mit Erschließungsbeiträgen nach Baugesetzbuch (BauGB) nicht zu rechnen. Im Fall einer Bebauung ist mit Abgaben nach Kommunalabgabengesetz (KAG) zu rechnen.

2.5 Entwicklungszustand (§ 3 ImmoWertV)

Aufgrund der vorliegenden, öffentlich-rechtlichen und tatsächlichen Gegebenheiten handelt es sich beim Bewertungsgrundstück um baureifes Land gemäß § 3 Abs. 4 ImmoWertV.

3. Lagebeschreibung

3.1 Großräumige Lage

Der Markt Mittenwald liegt an der Isar, ca. 110 km südlich von München und ca. 20 km südöstlich von Garmisch-Partenkirchen, im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Der Ort ist gemäß Landesentwicklungsplan „Mittelzentrum“ und hat rd. 7.320 Einwohner bei einer leichten Bevölkerungsabnahme und einem Durchschnittsalter von 47 Jahren (Bayern 43,6 Jahre). Mit seiner Fläche von rd. 3 km² nennt sich Mittenwald „Ort der kurzen Wege“. Die Entfernung nach Innsbruck beträgt ca. 40 km. Die B 2 führt nach Innsbruck bzw. Garmisch-Partenkirchen und weiter über die A 95 nach München, die B 11 führt über Walchensee/Kochel nach Wolfratshausen und München. Die Staatsgrenze zu Österreich liegt ca. 6 km südlich in Scharnitz. Mittenwald liegt an der Bahnstrecke München-Innsbruck und ist über Fernbus erreichbar.

Mittenwald gehört zu den schönsten gelegenen Orten der bayerischen Alpen, zwischen Karwendel- und Wettersteingebirge und ist weltweit als Geigenbauort mit über 300-jähriger Tradition bekannt. Fortgeführt wird diese durch die örtliche, 160 Jahre alte Geigenbauschule, dokumentiert durch ein Geigenbaumuseum. Der Luftkurort, Höhe 913 m ü. NN, ist idealer Ausgangspunkt für Winter- oder Sommerurlaub. Klimatisch günstig gelegen ist Mittenwald nahezu nebelfrei und zeichnet sich durch eine Vielzahl von Erholungs- und Sportmöglichkeiten aus. Der dörfliche Charakter, enge Gassen, Häuser mit Zierbündgiebeln und Lüftlmalereien, bunte Vorgärten wurden bis heute erhalten. Zahlreiche, sanft ansteigende und alpine Wanderwege erschließen die Gebirgswelt und bieten Erholung in fantastischer Kulisse des Karwendelgebirges. Mittenwald gehört mit Radstrecken

unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade zu den schönsten Bike-Revieren Deutschlands. Das Angebot an Loipen im Winter ist sehr gut, das alpine Angebot reicht von Pisten für Anfänger bis zur unpräparierten Dammkarabfahrt als Skiroute.

Das Übernachtungsangebot reicht vom Privatzimmer über Ferienwohnungen bis hin zum Vier-Sterne-Hotel. Im Jahr 2025 ist die Eröffnung eines 2*-Sterne-Hotels östlich des Bahnhofgeländes geplant. Es gibt rd. 3.752 Gästebetten am Ort (Auslastung 2023 bei 39 %), davon 330 Hotelbetten (Auslastung 2023 bei 54 %). Insgesamt wurden im Jahr 2023 rd. 111.000 Gästeankünfte und rd. 532.000 Übernachtungen registriert (- 2,4 % gegenüber 2022). Die Wirtschaft Mittenwalds ist stark monostrukturell auf den Fremdenverkehr ausgerichtet.

Mittenwald verfügt über zwei Kindertageseinrichtungen, eine Grund- und Mittelschule und ist Standort der staatlichen Musikinstrumentenbauschule. Des Weiteren besitzt Mittenwald ein renommiertes Geigenbaumuseum, Mitte des Jahres 2025 folgt ein Museum der klassischen Moderne. Die Infrastruktur entspricht der eines dörflichen Kurortes. Der Bahnhofsbereich erfuhr durch Umnutzung und Modernisierung eine Aufwertung.

Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze lag in den letzten Jahren konstant bei rd. 1.580. Mittenwald erfuhr in den letzten Jahren eine Abwanderung von Gewerbebetrieben. Der nächstgelegene Arbeits- und Beschaffungsmarkt ist Garmisch-Partenkirchen. Für Pendler nach München bietet sich Mittenwald als Wohnort wegen der Entfernung nicht an. Der Anteil der Einpendler an den örtlichen Arbeitsplätzen (1.570) beträgt 22 %, der Anteil der Auspendler an den Beschäftigten am Wohnort (rd. 2.410) beträgt 49 %. Wegen der grenznahen Lage bietet sich Mittenwald als gewerblicher Standort zum einen für standortunabhängige Dienstleistungsbetriebe, zum anderen für Betriebe, deren Absatzmarkt im Süden in Österreich oder Italien liegt.

Lt. *Acxiom Deutschland GmbH, Neu-Isenburg, Mikromarktdaten* werden eine Mikromarktklassifikation Wohngebiet, ein bürgerlich-etabliertes Milieu, als dominante Lebensphase ersten Ranges 65 bis 75 Jahre, zweiten Ranges 60 bis 65 Jahre, bezüglich Zentralität Einzugsgebiet bzw. Urlaubsraum und Siedlungsstruktur ländlicher Raum genannt. Es gibt rd. 4.200 Haushalte am Ort, wobei mit 81,5 % die Haushalte ohne Kinder unter 18 Jahren bzw. mit jeweils rd. 35 % die 1- und 2-Personen-Haushalte dominieren. Beim Bildungsniveau dominieren der Volks- und Hauptschulabschluss sowie der Berufs-Fachschulabschluss. Die durchschnittliche private Kaufkraft je Einwohner beträgt rd. 21.400 €.

3.2 Kleinräumige Lage

Das Bewertungsobjekt liegt im Zentrum Mittenwalds rd. 90 m östlich des Rathauses und rd. 200 m nordwestlich des Bahnhofs. Die Bahntrasse verläuft rd. 130 m östlich. Zum verkehrsberuhigten Bereich in der Hochstraße sind es rd. 290 m, zum Obermarkt (Fußgängerzone) rd. 360 m. Die unmittelbar südlich angrenzende, brachliegende Projektierungsfläche für den Fremdenverkehr (Hotel) wird zum Stichtag als Parkplatz genutzt.

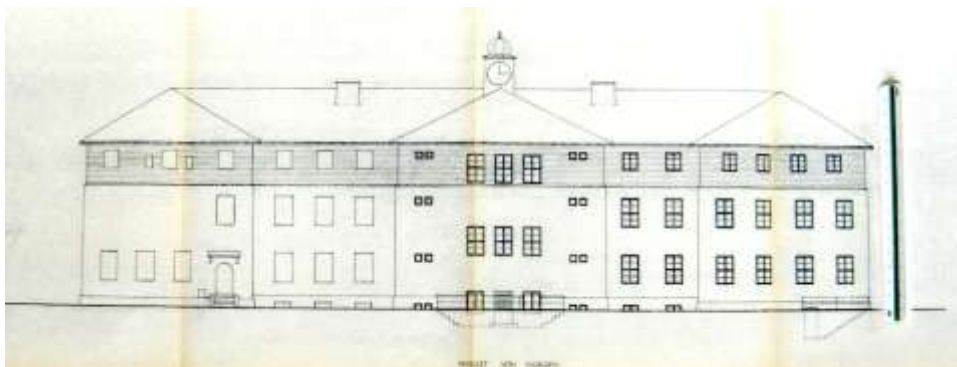


Hintergrundkarte: © Bayerische Vermessungsverwaltung (2025), Datenquelle: Geoportal Bayern www.geoportal.bayern.de

Zum Zeitpunkt des Überbaus 1971 stand auf dem südlichen Nachbargrundstück des überbauten Grundstücks ein Schulgebäude:



Flächennutzungsplan 1988 mit Darstellung Schulgebäude (gelb)



Ansicht Schulgebäude von Norden

3.3 Objektlage

Das Objekt ist gut mit Individual-Verkehrsmitteln zu erreichen. Auf dem Grundstück sind Kfz-Stellplätze vorhanden, die im Zusammenhang mit dem östlich benachbarten Gästehaus genutzt werden. Im öffentlichen Straßenraum ist gebührenfreier Parkraum in begrenztem Umfang vorhanden. Der Bahnhof mit Haltestelle der regionalen Buslinien und Taxistand liegt in sehr geringer Entfernung. Die Anbindung an den öffentlichen Nah- und Fernverkehr ist im örtlichen Vergleich sehr gut.

Die Dammkarstraße dient als eine von zwei zentrumsnahen Verbindungen des Ortszentrums mit dem östlich der Bahntrasse und der Isar liegenden Ortsbereiche. Es ist daher mit innerörtlichem, mäßigen Erschließungsverkehr zu rechnen, wodurch temporär Immissionen entstehen können. Darüber hinaus ist die Lage als weitgehend ruhig zu bewerten. Gemäß GeoPortal.EBA des Eisenbahn-Bundesamts ist im Bereich des Bewertungsobjekts nicht mit Schienenlärm zu rechnen. Eine künftige, bauplanungsrechtlich bereits zum Stichtag zulässige Bebauung des südlichen Nachbargrundstücks z. B. mit einem Hotel kann eine Neubewertung der Immissionslage erfordern. Zudem kann sich eine ggf. zulässige mehrgeschoßige Bebauung nachteilig auf den Ausblick vom Bewertungsobjekt in Richtung Süden auswirken. Zum Wertermittlungsstichtag wirkt die brachliegende Parkplatzfläche im Süden wenig attraktiv. Zum Zeitpunkt des Überbaus 1971 beeinflusste das südlich benachbarte Schulgebäude die Grundstückslage nachteilig.

Die Lage in Bezug auf Freizeitmöglichkeiten ist entsprechend des Gesamtangebots von Mittenwald gut. Fuß- und Radwege im Isartal sowie Wanderwege des Karwendelgebirges sind schnell erreichbar. Im Umkreis von rd. 800 m sind alle am Ort vorhandenen Einrichtungen zur Deckung des täglichen Bedarfs sowie Unterricht, Ausbildung und Gesundheit zu erreichen. Weiterreichende Einrichtungen liegen in Garmisch-Partenkirchen.

Durch die zentrale Lage profitiert das Objekt sehr vom „Ort der kurzen Wege“, als der Mittenwald beworben wird. Das Prestige der „Adresse“ ist im örtlichen Vergleich durchschnittlich. Der Immobilienkompass des Internetportals „Capital“ weist für die vorliegende Objektlage in der Skala „normal-fair-gut-großartig-ausgezeichnet“ für das Bewertungsobjekt eine „faire“ Wohnlage aus.

Insgesamt handelt es sich um eine unterdurchschnittliche, jedoch sehr zentrale Wohnlage von Mittenwald.

4. Objektbeschreibung

4.1 Grundstück

Das Grundstück ist trapezförmig mit Orientierung der Längsachse in Ost-West-Richtung, einer Frontbreite im Norden an der Dammkarstraße von rd. 25 m und einer Tiefe zwischen rd. 21,50 und 23 m. Das östliche Nachbargrundstück ist in offener Bauweise mit einem Gästehaus bebaut, das das Bewertungsgrundstück teilweise überbaut. Das westliche Nachbargrundstück ist unbebaut und als Grünfläche angelegt.

Die Oberfläche des Grundstücks ist im Wesentlichen eben und als wassergebundene Kiesdecke angelegt. Hinweise auf Altlasten oder hohen Grundwasserstand bestehen nicht. Die grundsätzliche Bebaubarkeit ist gegeben.

4.2 Gebäude (Überbau)

Der Eigengrenzüberbau erfolgte 1971 anlässlich der Errichtung eines Erweiterungsbaus auf dem östlichen Nachbargrundstück. Es handelt sich um ein Gebäude in Massivbauweise mit Satteldach und Balkonen. Es ist unterkellert und verfügt über ein Erd-, ein Ober- und ein ausgebautes Dachgeschoß.



Überbau Ansicht von Westen

4.3 Gesamtbeurteilung, Vermarktungschancen

Beim Bewertungsobjekt handelt es sich um ein bis auf den Überbau unbebautes Grundstück in sehr zentraler, jedoch unterdurchschnittlicher Wohnlage von Mittenwald. Aufgrund seiner Größe eignet es sich vorwiegend als Wohngrundstück. Vorteilhaft ist die sehr zentrale Lage und hinsichtlich des Investitionsvolumens die unterdurchschnittliche Größe. Nachteilig wirken die leichten Immissionen und die Einschränkungen durch das auf dem südlichen Nachbargrundstück mögliche Hotelprojekt. Durch den Überbau wird die Bebaubarkeit des Grundstücks leicht eingeschränkt, die Situierung des Gebäudes muss dadurch im Westen des Grundstücks erfolgen. Da der Eigentümer des überbauenden Grundstücks den auf dem Bewertungsgrundstück stehenden Gebäudeteil auch bei durchgreifender Sanierung nicht abrechen muss, muss der Eigentümer des Bewertungsgrundstücks von einer unendlichen Laufzeit des Überbaurechts ausgehen. Da sich die Entschädigung (Rente oder Abkauf) nach den Wertverhältnissen des Jahres 1971 bemisst, kann der Nachteil durch den Überbau nicht ausgeglichen werden.

Drittverwendungsmöglichkeit:

Die Drittverwendungsmöglichkeit ist für ein mutmaßliches Wohngrundstück der vorliegenden Größe durchschnittlich. Es bieten sich im Grundsatz alle in einem allgemeinen Wohngebiet zulässigen Nutzungen an. Denkbar wäre ein Ein-/Zwei- oder Dreifamilienhaus. Eine Doppelhausbebauung bietet sich nicht an.

Vermarktungschancen:

Die Nachfrage nach Wohnimmobilien hat seit Mitte 2022 infolge deutlich gestiegener Finanzierungszinsen spürbar nachgelassen, was auch auf die vorliegende Objektart Wohngrundstück zutrifft, die marktüblich zu einem maßgeblichen Teil fremdfinanziert wird. Für Kapitalanleger führte die Zinsveränderung zu einem Ende des „Anlagenotstands“. Die Zahl der Transaktionen ist infolge dieser Umstände deutlich zurückgegangen.

Im Kontext der Einwohnerstruktur, der Entwicklungsprognosen sowie der Objekteigenschaften werden die Vermarktungschancen als durchschnittlich bis gut eingestuft. Der Vermarktungszeitraum kann infolge des aktuellen Marktverhaltens verlängert sein.

5. Marktanalyse

5.1 Marktsegment

Dem Segment unbebauten Grundstücke ist am örtlichen Immobilienmarkt nach dem Segment des Wohnungseigentums der größte Marktanteil beizumessen. Gemäß dem zuletzt veröffentlichten Grundstücksmarktbericht 2021 des Gutachterausschusses wurden im Jahr 2020 im Landkreis 274 unbebaute Grundstücke (inkl. Land- und Forstwirtschaft) verkauft. Der Flächenumsatz ohne Land- und Forstwirtschaft betrug 19,4 ha.

5.2 Marktdaten

Grundstücksmarktbericht:

Dem zuletzt veröffentlichten Grundstücksmarktbericht 2021 des Gutachterausschusses kann eine Auswertung von 121 Kauffällen von Wohnbaugrundstücken aus dem Jahr 2020 entnommen werden. Bei einem Flächenumsatz von 8,7 ha betrug der Geldumsatz 51,15 Mio. €, was einem Durchschnittspreis von rd. 588 €/m² entspricht.

Kaufpreisangebote:

Eine Recherche in der Datenbank der „Immobilien-Marktdaten Vertriebs GmbH (IMV)“ auf Grundlage von Marktangebotsdaten im Internet und in Printmedien ergibt folgende Kaufpreisangebote für unbebaute Wohngrundstücke:

Kaufangebote ab 2023					
Datum	Ort	Bebaubarkeit	Grundstück [m ²]	Angebotspreis	Preis/m ² Grd.
07.10.2024	Mittenwald	EFH	696	485.000 €	697 €
31.03.2025	Mittenwald	EFH	930	830.000 €	892 €
31.01.2024	Mittenwald	MFH	1183	1.420.000 €	1.200 €
Mittelwert			936		930 €

Zu beachten ist, dass es sich um Angebotspreise handelt und tatsächliche Kaufpreise nach Verhandlung, insbesondere in der aktuellen Marktsituation mit geringerer Nachfrage und höherem Angebot, niedriger liegen können.

6. Wertermittlung

6.1 Wertermittlungsverfahren

Das Vergleichswertverfahren nach § 24 ImmoWertV (Immobilienwertermittlungsverordnung 2021) kommt bei der Verkehrswertermittlung von bebauten Grundstücken in Betracht, bei denen sich der Grundstücksmarkt an Vergleichspreisen von weitgehend gleichartigen Objekten orientiert. Voraussetzung für die Anwendung des Vergleichswertverfahrens ist eine hinreichende Anzahl stichtagsnah realisierter Kaufpreise für in allen wesentlichen, den Wert beeinflussenden Eigenschaften mit dem Bewertungsobjekt hinreichend übereinstimmende Vergleichsobjekte aus der Lage des Bewertungsobjekts oder vergleichbaren Lagen. Änderungen am Grundstücksmarkt oder Abweichungen sind durch Indexreihen oder Umrechnungskoeffizienten zu berücksichtigen. Bei bebauten Objekten ist auch die Vervielfachung des jährlichen Ertrags mit geeigneten Vergleichsfaktoren möglich. Gemäß § 40 ImmoWertV ist der Wert von unbebauten Grundstücken vorrangig im Vergleichswertverfahren zu ermitteln. Dabei können auch Bodenrichtwerte herangezogen werden.

Objekte, die nach ihrer Eigenart zur Vermietung und damit vorrangig zur Ertragserzielung geeignet und bestimmt sind, werden nach den Grundsätzen des Ertragswertverfahrens nach § 27 ff. ImmoWertV bewertet. Das Ergebnis ist im Wesentlichen vom marktüblich erzielbaren Ertrag und dem zur Kapitalisierung herangezogenen Liegenschaftszinssatz abhängig.

Das Sachwertverfahren § 35 ff. ImmoWertV wird anhand von gewöhnlichen Herstellungskosten und einer objektspezifischen Alterswertminderung ermittelt. Es ist in der Regel bei Objekten anzuwenden, bei denen es für die Werteinschätzung am Markt nicht in erster Linie auf den Ertrag ankommt, sondern die Herstellungskosten im gewöhnlichen Geschäftsverkehr wertbestimmend sind. Dies gilt überwiegend für individuell gestaltete Ein- und Zweifamilienhäuser, für Neubauten und in Fällen, in denen der Restwert z. B. eines stark instandsetzungsbedürftigen Objekts wertbestimmend ist.

Der Verkehrswert ist gemäß § 6 Abs. 4 ImmoWertV aus dem Verfahrenswert der angewendeten Wertermittlungsverfahren unter Würdigung ihrer Aussagefähigkeit zu ermitteln.

6.1.1 Verfahrenswahl

Die ImmoWertV schreibt in § 6 Abs. 1 vor, dass die Verfahrenswahl nach der Art des Bewertungsobjekts, den Gepflogenheiten im gewöhnlichen Geschäftsverkehr und insbesondere den zur Verfügung stehenden Daten zu erfolgen hat.

Das Sachwertverfahren oder Ertragswertverfahrens ist für die Bewertung unbebauter Grundstücke nicht anwendbar.

Für die Bewertung von unbebauten Grundstücken ist gemäß § 40 Abs. 1 ImmoWertV vorrangig das Vergleichswertverfahren anzuwenden. Als maßgebliches Verfahren kommt daher das Vergleichswertverfahren zur Anwendung.

6.2 Vergleichswert

6.2.1 Bodenwert

Der Kaufpreissammlung des Gutachterausschusses sind seit dem Feststellungszeitpunkt des Bodenrichtwerts keine hinreichend mit dem Bewertungsobjekt vergleichbare, unbebaute Wohngrundstücke zu entnehmen. Daher erfolgt die Ableitung des Bodenwerts aus dem Bodenrichtwert, wie es § 40 Abs. 2 ImmoWertV vorsieht.

Die Bodenrichtwertmitteilung des Gutachterausschusses weist für das Bewertungsobjekt einen Bodenrichtwert zum Stichtag 01.01.2024 in Höhe von **1.000 €/m²** aus. Dieser Wert bezieht sich auf die Richtwertzone 5 (klassische Wohnlage), die Nutzungsart allgemeines Wohngebiet sowie auf eine wertrelevante Geschoßflächenzahl WGFZ von 0,55. Das Grundstück liegt an der Grenze zur Bodenrichtwertzone 4 (Nebenkern) mit einer WGFZ von 0,9 und einem Bodenrichtwert von ebenfalls 1.000 €/m², was wegen der WGFZ-Abweichung einen Abschlag von der Richtwertzone 5 von rd. 13 % bedeutet. Die WGFZ enthält laut Gutachterausschuss auch Flächen von Aufenthaltsräumen in Nicht-Vollgeschoßen. Er gilt für baureifes, unbebautes Land, erschließungsbeitragsfrei, erschlossen.

Abweichungen des Richtwertgrundstückes vom Bewertungsobjekt sind zu prüfen und ggf. zu berücksichtigen.

Belastbare Erkenntnisse, die eine Bodenwertindexierung zum Wertermittlungsstichtag begründen würden, liegen nicht vor. Eine vorläufige interne Auswertung des Gutachterausschusses liefert für das obere Isartal Kaufpreise, die in etwa auf Niveau des Bodenrichtwerts vom 01.01.2024 liegen.

Die ohne Berücksichtigung des Überbaus realisierbare WGFZ beträgt rd. **0,77**. Die Umrechnung erfolgt über die vom Gutachterausschuss veröffentlichten Faktoren. Der Umrechnungskoeffizient zur Umrechnung der WGFZ von 0,55 auf 0,77 beträgt interpoliert **0,928/0,86**.

Die Grundstückslage wurde wegen der leichten Immissionen und der absehbaren Nutzung des südlichen Nachbargrundstücks als unterdurchschnittlich beurteilt. Dies wird mit einem Abschlag von 10 % berücksichtigt.

Weitere, wertrelevante Abweichungen vom Richtwertgrundstück liegen nicht vor.

Somit ergibt sich für das fiktiv nicht überbaute Grundstück folgender objektspezifisch angepasster Bodenrichtwert:

$$1.000 \text{ €/m}^2 \times 0,928/0,86 \times 0,9 \quad 971 \text{ €/m}^2$$

$$\text{Bodenwert (unbelastet): } 562 \text{ m}^2 \times 971 \text{ €/m}^2 \quad \text{rd. } \mathbf{546.000 \text{ €}}$$

Unter Berücksichtigung des Überbaus ist eine WGFZ von lediglich rd. **0,65**. Die Umrechnung erfolgt über die vom Gutachterausschuss veröffentlichten Faktoren. Der Umrechnungskoeffizient zur Umrechnung der WGFZ von 0,55 auf 0,65 beträgt interpoliert **0,89/0,86**. Somit ergibt sich für das überbaute Grundstück folgender objektspezifisch angepasster Bodenrichtwert:

$$1.000 \text{ €/m}^2 \times 0,89/0,86 \times 0,9 \quad 931 \text{ €/m}^2$$

$$\text{Bodenwert (belastet): } 562 \text{ m}^2 \times 931 \text{ €/m}^2 \quad \text{rd. } \mathbf{523.000 \text{ €}}$$

Bodenwert im Jahr 1971

Zur Beurteilung des Werteinflusses des Überbaus ist der Bodenwert im Zeitpunkt der Grenzüberschreitung im Jahr 1971 zu ermitteln.

Für die Jahre 1970/1971 mit Stichtag 31.12.1971 veröffentlicht der Gutachterausschuss eine Bodenrichtwertspanne für Wohnbauflächen in der Gemarkung Mittenwald zwischen 80 und 150 DM/m², entspricht rd. 41 bis 77 €/m².

Das Bewertungsgrundstück war im Jahr 1971 durch das südlich benachbarte Schulgebäude und die Grundstücksnutzung als Schulgelände nachteilig beeinflusst. Es erfolgt daher ein leicht unterdurchschnittlicher Wertansatz von 55 €/m². Die überbaute Grundstücksfläche misst rd. 24 m².

Bodenwert überbaute Fläche: 24 m² x 55 €/m²

1.320 €

6.3 Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale

Überbau gem. § 8 Abs. 3 Nr. 6 ImmoWertV

Wie die Bodenwertermittlung zeigt, ergibt sich durch den Überbau eine Bodenwertdifferenz von 23.000 € und damit ein wirtschaftlicher Nachteil. Als möglicher Vorteil durch den Überbau ist das Recht auf eine angemessene Überbaurente oder alternativ auf den Abkauf der überbauten Fläche zu berücksichtigen.

Der Wert der überbauten Fläche wurde zum Zeitpunkt der Grenzüberschreitung mit 1.320 € ermittelt. Wie unter Nr. 2.3.2 festgestellt muss im ungünstigsten Fall mit einer ewigen Dauer des Überbaus gerechnet werden, zumal der Überbau für den Eigentümer des überbauenden Gebäudes deutliche Vorteile durch ein hohes Maß der baulichen Nutzung bringt. Bei der Bemessung des Vorteils durch die Überbaurente kann daher von einer ewigen Rentendauer (rechnerisch 100 Jahre) ausgegangen werden. Bei jährlich vorschüssiger Rentenzahlung ergibt sich als Barwert des Vorteils aus der Überbaurente unabhängig vom Zinssatz annähernd der Wert der überbauten Fläche. Da der Rentenberechtigte jedoch jederzeit den Abkauf der überbauten Fläche zum ermittelten Wert verlangen kann, stellt sich dieser als maximal möglicher Vorteil für den Eigentümer des Bewertungsgrundstücks dar. Die Belastung aus dem Überbau wird somit wie folgt ermittelt:

Bodenwert (belastet):	rd. 523.000 €
Vorteil Recht auf Abkauf der überbauten Fläche	1.320 €
./. Bodenwert unbelastet	- 546.000 €

Nachteil durch Überbau

- 21.680 €

7. Verkehrswert

Der Verkehrswert (Marktwert) wird nach § 194 BauGB „durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit in der Lage des Grundstücks oder des sonstigen Gegenstandes der Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre“.

Vorläufiger Vergleichswert (unbelastet) 546.000 €

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale - 21.680 €

Im vorläufigen Vergleichswert wurden die allgemeinen Wertverhältnisse berücksichtigt. Eine Marktanpassung ist nicht erforderlich. Die Ableitung des Verkehrswerts erfolgt aus dem marktangepassten vorläufigen Vergleichswert unter Berücksichtigung der besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale und unter marktgerechter Rundung.

Aufgrund der bei der Besichtigung vorgefundenen Gegebenheiten sowie nach Abwägung aller den objektiven Wert beeinflussenden Faktoren und unter Berücksichtigung der Marktlage wird zum **Wertermittlungsstichtag 8. April 2025** (Qualitätsstichtag 03.09.2024)

für das Grundstück Flurstück Nr. 1210/3, Gemarkung Mittenwald,
Dammkarstraße 12, 82481 Mittenwald,

ein Verkehrswert (Marktwert) von

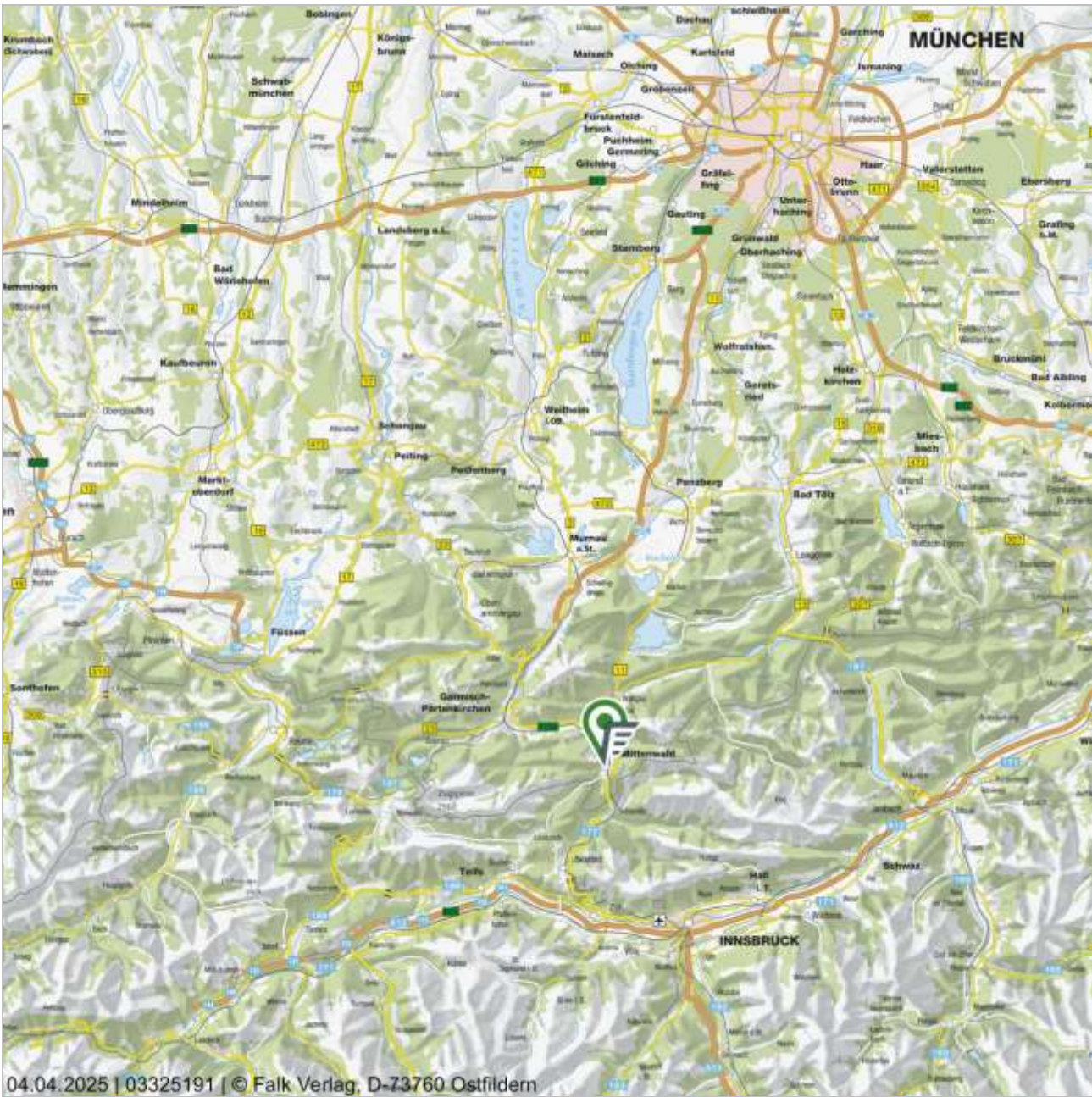
525.000 €

(in Worten: fünfhundertfünfundzwanzigtausend Euro)

als marktgerecht festgestellt

Dipl.-Ing. (FH) Christoph Geuther

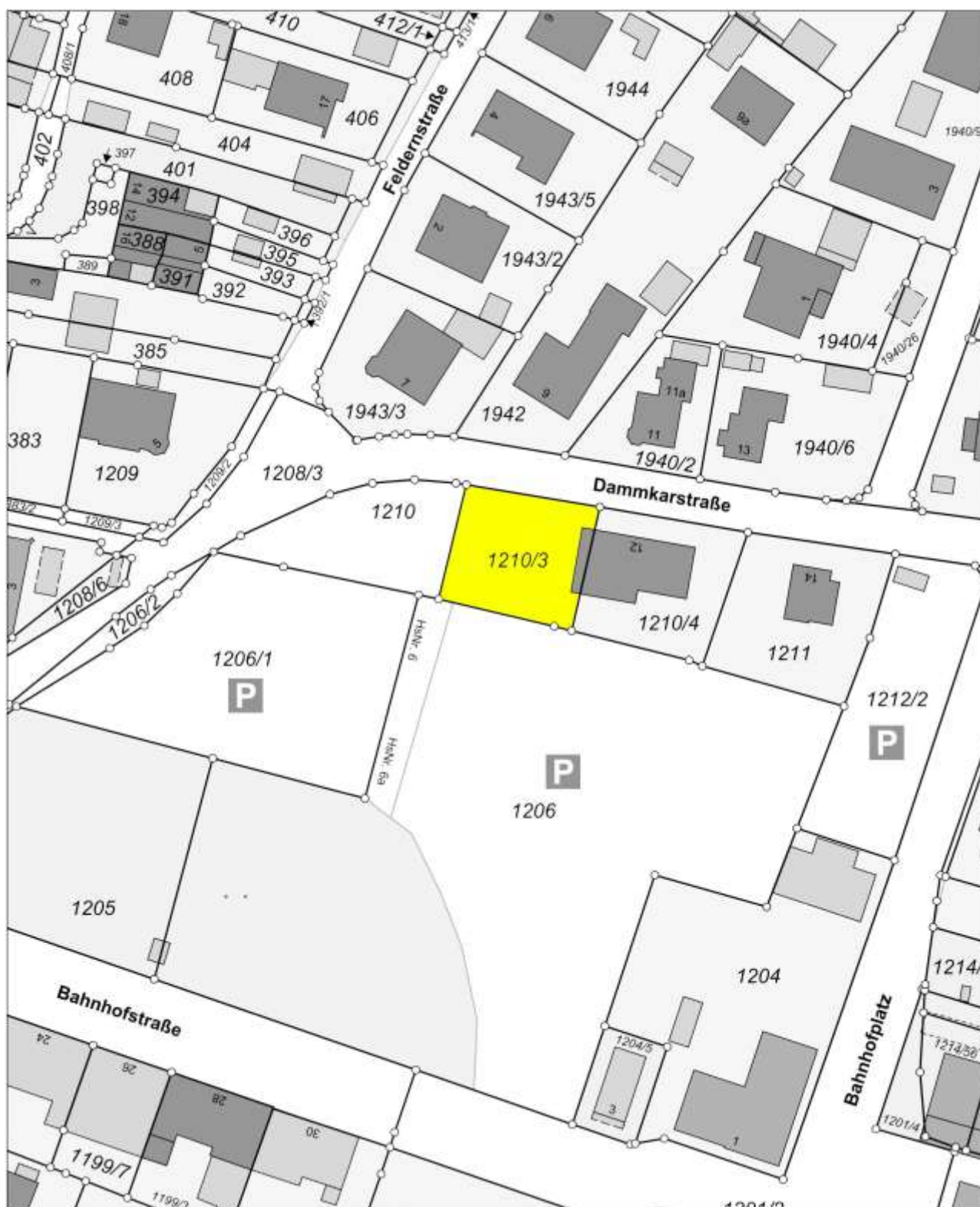
Die Anlagen 1 bis 3 sind Bestandteil des Gutachtens



Übersichtskarte



Ortsplan



Flurkartenauszug M. ca. 1:1.000

Kartengrundlage / Geobasisdaten: © Bayerische Vermessungsverwaltung (www.geodaten.bayern.de)